PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del ente regulador sobre prohibición gradual de artefactos de gas peligrosos, certificación de equipos e instaladores matriculados

Fija el listado de artefactos de gas peligrosos y un cronograma público y gradual para dejar de fabricarlos, importarlos, comercializarlos e instalarlos; exige certificación vigente de los artefactos y que toda instalación domiciliaria la haga un instalador matriculado, con registro público y verificación por muestreo.

Propuesta 36: Gas de red en cada casa y tarifas claras, con tarifa social
Cuándo: Fase I · año 1 (dentro de los 180 días del decreto «Decreto reglamentario de la Ley de Acceso a Energía Segura en el Hogar»)
Trámite: No aplica: resolución del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025), 27.742 y […] de Acceso a Energía Segura en el Hogar, los Decretos Nros. 452/2025 y […] (reglamentario de la Ley N° […]), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 51 de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), en sus incisos b) y m), faculta al ente regulador a dictar reglamentos de seguridad y normas técnicas y a velar por la protección de la seguridad pública en el uso del gas.

Que el artículo 161 de la Ley N° 27.742 creó el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, constituido por el Decreto N° 452/2025, que ejerce esas facultades.

Que el artículo 11 de la Ley N° […] de Acceso a Energía Segura en el Hogar encomienda al Ente establecer, con un cronograma público y gradual, la prohibición de fabricar, importar, comercializar e instalar los artefactos que por su diseño presenten riesgo grave de intoxicación por monóxido de carbono, explosión o incendio, y su artículo 12 le encomienda mantener la matrícula de instaladores y el régimen de certificación.

Que la prohibición debe coordinarse con el programa nacional de recambio, para no dejar a los hogares de menores ingresos sin medios de cocción o calefacción, y prever plazos de adecuación para fabricantes, importadores y comerciantes.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del Ente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 51, incisos b) y m), de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) y los artículos 11 y 12 de la Ley N° […].

Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD RESUELVE:

Capítulo I – Artefactos peligrosos

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución establece el listado de artefactos de gas peligrosos y el cronograma de su prohibición gradual, y reglamenta la certificación de artefactos y la matrícula de instaladores, conforme a los artículos 11 y 12 de la Ley N° […].

ARTÍCULO 2°.- Artefactos peligrosos. Se consideran artefactos peligrosos, a los fines del artículo 11 de la Ley N° […], los que por su diseño presenten riesgo grave de intoxicación por monóxido de carbono, explosión o incendio, conforme a los siguientes criterios:

a) calefactores sin conducto de evacuación de los productos de la combustión al exterior que carezcan de dispositivo de corte por defecto de oxígeno en el ambiente;

b) artefactos sin dispositivo de seguridad que corte el paso de gas ante la extinción de la llama;

c) artefactos diseñados para gas envasado que se conecten sin regulador de presión certificado;

d) los demás que el Ente incorpore al listado por resolución fundada, previa consulta pública.

El Ente aprobará y publicará, dentro de los SESENTA (60) días, el listado detallado por tipo de artefacto, con referencia a las normas técnicas aplicables, y lo actualizará cada año.

ARTÍCULO 3°.- Cronograma de prohibición. La prohibición de los artefactos del listado se aplicará en las siguientes etapas, contadas desde la entrada en vigencia de la presente:

a) a los DOCE (12) meses, queda prohibida su fabricación y su importación;

b) a los DIECIOCHO (18) meses, queda prohibida su comercialización, incluida la venta en línea;

c) a los VEINTICUATRO (24) meses, queda prohibida su instalación en nuevas conexiones y en reemplazos.

Los artefactos ya instalados no quedan alcanzados por la prohibición, sin perjuicio de su inclusión prioritaria en el programa nacional de recambio.

ARTÍCULO 4°.- Coordinación con el recambio. El Ente informará a la autoridad de aplicación de la Ley N° […] el listado de artefactos peligrosos para que el programa de recambio dé prioridad a los hogares que los utilicen. La prohibición de instalación del inciso c) del artículo anterior podrá prorrogarse, por resolución fundada y por única vez, en las localidades donde el programa de recambio no ofrezca reemplazo.

Capítulo II – Certificación e instaladores

ARTÍCULO 5°.- Certificación de artefactos. Solo podrán fabricarse, importarse, comercializarse e instalarse artefactos de gas que cuenten con certificación vigente otorgada por un organismo de certificación reconocido por el Ente, conforme a las normas técnicas vigentes. Cada artefacto llevará la marca de certificación y su número, visibles para el comprador.

ARTÍCULO 6°.- Registro público de certificaciones. El Ente publicará en su sitio oficial el registro de los artefactos certificados, con su marca, modelo, organismo certificador y vigencia, y el de las certificaciones suspendidas o canceladas.

ARTÍCULO 7°.- Instalaciones por matriculados. Toda instalación, modificación o habilitación de una instalación domiciliaria de gas y todo recambio de artefactos en el marco de la Ley N° […] deberá ser realizada por un instalador matriculado, que dejará constancia de su matrícula en la documentación de la obra.

ARTÍCULO 8°.- Matrícula de instaladores. El Ente mantendrá el registro nacional de instaladores matriculados, con la información que remitan las distribuidoras y las autoridades provinciales que otorgan matrículas, y lo publicará en su sitio oficial para consulta de los usuarios. Las distribuidoras no habilitarán instalaciones realizadas por personas sin matrícula vigente.

ARTÍCULO 9°.- Verificación por muestreo. El Ente verificará cada año, por muestreo, las instalaciones realizadas en el marco de la Ley N° […], en la proporción que fije la reglamentación de esa ley, y publicará los resultados por provincia.

Capítulo III – Control y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Control de la comercialización. El Ente comunicará el listado y el cronograma a la autoridad nacional con competencia en comercio, a los fines de los reglamentos técnicos y del control de la comercialización que corresponden a esa autoridad, y coordinará con ella las acciones de fiscalización en los comercios y en la venta en línea.

ARTÍCULO 11°.- Incumplimientos. Los incumplimientos de las licenciatarias de distribución y de los instaladores matriculados se sancionarán conforme al régimen de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) y a las normas del Ente. Los incumplimientos de fabricantes, importadores y comerciantes se comunicarán a la autoridad competente.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app